الشهادتين جميعا فاعتبرت الشروط فى كل واحدة منهما ولا نعلم فى هذا خلافا فان عدل شهود الاصل شهود الفرع فشهدا بعدالتهما وعلى شهادتهما جاز بغير خلاف نعلمه وان شهدا بعدالتهما جاز ويتولى الحاكم ذلك فاذا علم عدالتهما حكم وان لم يعرفهما بحث عنهما انتهى (ويصح من الفرع ان يعدل الاصل) قال فى الاقناع ولا يجب على فرع تعديل أصله ويتولى الحاكم ذلك وان عدله الفرع قبل انتهى (لا تعديل شاهد لفيقه) لانه يؤدى الى انحصار الشهادة فى أحدهما (وان قال شهود الاصل بعد الحكم بشهادة الفرع ما أشهدناهم بشئ) مما شهدا به على شهادتنا (لم يضمن الفريقان) يعنى لا شهود الاصل ولا شهود الفرع (شيأ) مما حكم بتلفه لان شاهدى الفرع لم يثبت كذبهما وشاهدى الاصل لم يثبت رجوعهما الان الرجوع انما يكون بعد الشهادة فانكار أصل الشهادة لا يكون رجوعا عنها فلذلك لم يضمنا

(فصل ولا تقبل الشهادة الا بلفظ (اشهد أو) بلفظ (شهدت) لان الشهادة مصدر شهد يشهد شهادة فلا بد من الاتيان بفعله المشتق منها ولان فيها معنى لا يحصل فى غيرها من الالفاظ بدليل انها تستعمل فى اللعان ولا يحصل ذلك فى غيرها اذا علمت ذلك (فلا يكفى) قوله (أنا شاهد) لان ذلك اخبار عما هو متصف به كما لو قال أنا متحمل شهادة على زيد بكذا بخلاف قوله اشهد أو شهدت بكذا فان هذه جملة فعلية تدل على حدوث فعل الشهادة (ولا) يكفى قوله (اعلم أو اتيقن) او أعرف او أتحقق أو أتيقن لانه لم يأت بالفعل المشتق من لفظ الشهادة (أو) قال الشاهد (اشهد بما وضعت به خطى لكن لو قال من تقدمه غيره بالشهادة بذلك اشهد أو كذلك اشهد صح) نقله فى المنتهى (واذا رجع شهود المال أو) شهود (العتق بعد حكم الحاكم لم ينقض) الحكم لانه قد تم ووجب المشهود به للمشهود له ورجوع الشاهد عن شهادته المحكوم بها لا يوجب نقضه لانهما ان قالا تعمدنا فقد شهدا على أنفسهما بالفسق فهما متهمان بارادة نقضه كما لو شهد فاسقان على الشاهدين بالفسق فانه لا يوجب التوقف فى شهادتهما وان قالا أخطأنا لم يجب النقض أيضا لجواز أن يكونا قد أخطآ فى قولهما الثانى بأن اشتبه عليهما الحال ونحو ذلك (ويضمنون) بذلك المال الذى شهدوا به سواء قبض أو لم يقبض وسواء كان قائما أو تالفا لانهما أخرجاه من يد مالكه بغير حق وحالا بينه وبينه فلزمهما ضمانه كما لو اتلفاه وان كانت الشهادة بعتق غرما قيمة من شهدا بعتقه لانهما ازالا يد السيد عن عبده أو أمته بشهادتهما المرجوع عنها أشبه ما لو قتلا من شهدا بعتقه ومحل ذلك ما لم يصدقهما على بطلان شهادتهما المشهود له أو تكون الشهادة بدين فيبرأ منه قبل ان يرجعا ذكره فى المنتهى عن المغنى (واذا علم الحاكم بشاهد زور باقراره) على نفسه انه شهد بالزور (أو تبين كذبه يقينا) وذلك بأن يشهد بما يقطع بكذبه (عزره) فى الاصح قاله فى المنتهى (ولو تاب) كما لو تاب من وجب عليه حد فانه لا يسقط بتوبته ثم اعلم ان شهادة الزور من أكبر الكبائر وقد نهى الله تعالى عنها مع نهيه عن عبادة الاوثان بقوله تعالى فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور ولا يقدر تعزيره بل يكون (بما يراه الحاكم) اما بالجلد أو بحبس أو كشف رأس أو توبيخ بكلام يفعل ما يراه صوابا (ما لم يخالف) ذلك (نصا) أو معنى النص (وطيف به) أى بشاهد الزور (فى المواضع التى يشتهر فيها) فيوقف فى سوق ان كان من أهل السوق أو فى قبيلته ان كان من أهل القبائل أو فى